

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3325/2538

ร้อยตำรวจเอก ประสาท สรรวมศิริ
นาย สมมาส ชูภิรมย์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 289

แม้เจ้าพนักงานบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดที่ดินโดยติดจำนองและคิดดอกเบี้ยเกิน 5 ปีอาจทำให้ผู้เช่าประมูลเข้าใจผิดในยอดหนี้จำนองซึ่งเป็นการไม่สมควร แต่ก็ไม่ถึงกับเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใดจำเลยไม่มีสิทธิจะร้องขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแก้ไขประกาศขายทอดตลาด

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องให้จำเลยชำระหนี้เงินยืมศาลชั้นต้นพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้จำเลยชำระหนี้แก่โจทก์ โจทก์จึงขอหมายบังคับคดีและนำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินของจำเลย เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ประกาศขายทอดตลาดที่ดินดังกล่าวโดยระบุว่า ที่ดินที่จะขายติดจำนองตามสัญญาจำนองที่ดินพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ขายโดยการจำนองติดไป

จำเลยยื่นคำร้องว่า การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีประกาศขายโดยจำนองติดไปและคิดดอกเบี้ย 10 ปี นั้นไม่ชอบ เพราะตามกฎหมายจะเรียกดอกเบี้ยเกิน 5 ปีไม่ได้ การขายโดยติดจำนองราคาสูงไปตามประกาศของเจ้าพนักงานบังคับคดีจะทำให้ไม่มี

ใครรู้ราคาทำให้จำเลยเสียหาย ขอให้สั่งเจ้าพนักงานบังคับคดีแก้ไขประกาศให้ถูกต้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ตามคำร้องของจำเลยไม่เกี่ยวกับการบังคับคดีของโจทก์คดีนี้ ยกคำร้อง

จำเลย อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ พิพากษายืน

จำเลย ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดที่ดินของจำเลยโดยระบุว่าที่ดินติดจำนองตามสัญญาจำนองที่ดินเป็นการประกาศให้บุคคลทั่วไปทราบถึงภาระแห่งการรับผิดชอบต่อหนี้ในความเป็นจริงของที่ดิน แต่ในทางกฎหมายที่ดินที่ติดจำนองแม้จะรวมดอกเบี้ยยเกินกว่า 5 ปีด้วยก็ตาม จะต้องรับภาระแห่งดอกเบี้ยของหนี้เป็นเวลานานเท่าใดนั้น มิใช่หน้าที่ของเจ้าพนักงานบังคับคดีจะเป็นผู้วินิจฉัย หากมีการบังคับจำนอง สิทธิตามกฎหมายที่ผู้รับจำนองจะพึงได้จากการบังคับจำนองมีเพียงใดก็ต้องเป็นไปตามนั้นประกาศของเจ้าพนักงานบังคับคดีมิใช่การบังคับจำนองไม่อาจทำให้ผู้รับจำนองหรือจำเลย ผู้จำนองได้หรือเสียสิทธิเกินไปกว่าที่มีอยู่ตามกฎหมายได้ แม้การระบุดอกหนี้ที่แท้จริงในประกาศขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีอาจทำให้ผู้เข้าประมูลเข้าใจผิดซึ่งเป็นการไม่สมควร แต่ก็ไม่ถึงกับเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายแต่อย่างใดจำเลยหาสิทธิจะร้องขอให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแก้ไขประกาศขายทอดตลาดไม่

พิพากษายืน

(สละ เทศร่ำพรรณ-บุญศรี กอบบุญ-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ